

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 moharrem 1425 – 19 mars 2004

147^{ème} année

N° 23

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2004-558 du 9 mars 2004**, relatif au renouvellement du mandat des conseillers membres du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie.... **644**
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur à la cour des comptes. **644**
Nomination d'un sous-directeur à la cour des comptes..... **644**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination de directeurs adjoints..... **644**
Nomination d'un chef de division..... **644**

Ministère des Finances

- Décret n° 2004-564 du 9 mars 2004**, fixant les modalités de règlement des dépenses de gestion..... **644**
Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2004, modifiant l'arrêté du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des assurances..... **645**
Arrêté du ministre des finances du 12 mars 2004, fixant les modalités d'organisation d'un concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances de troisième classe..... **645**
Arrêté du ministre des finances du 12 mars 2004, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances de troisième classe..... **648**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

- Décret n° 2004-565 du 9 mars 2004**, portant ratification de la convention de prêt conclue, à Tunis le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires..... **648**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur.....	648
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décrets du n° 2004-567 au n° 2004-569 du 9 mars 2004, portant création de périmètres publics irrigués à certaines délégations du gouvernorat de Mahdia.....	648
Nomination du directeur de l'école supérieure d'agriculture de Mograne.....	650
Nomination d'un chef de service.....	650
Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydraulique du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Gabès, Kairouan et Monastir.....	651
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mars 2004, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales d'organisation de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées.....	653
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2004-572 du 9 mars 2004, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne.....	671
Décret n° 2004-573 du 9 mars 2004, portant prorogation de la période accordée aux opérateurs de réseaux publics des télécommunications pour calculer les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sur la base des coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.....	671
Décret n° 2004-574 du 9 mars 2004, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	672
Nomination d'un sous-directeur.....	674
Nomination de chefs de service.....	674
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Nomination des membres du conseil national de la femme et de la famille.....	674
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Nomination de directeurs de recherches archéologiques et historiques.....	675
Nomination d'un sous-directeur.....	675
Nomination de chefs de service.....	675
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	676
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	676
Nomination de chefs de service hospitalier.....	676
Nomination d'un chef de service.....	676
Maintien en activité dans le secteur public.....	676
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination de directeurs de centre.....	676
Nomination d'un chef d'unité.....	677
Nomination de chefs de service.....	677
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un directeur général.....	677
Nomination d'inspecteurs principaux adjoints administratifs et financiers.....	677
Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière.....	677
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un secrétaire général d'université.....	677
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	677
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	677

Nomination du directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Jendouba.....	677
Nomination de directeurs des études et des stages, directeurs adjoints.....	678
Nomination d'un directeur des stages.....	678
Nomination d'un sous-directeur.....	678
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	678
Nomination de directeurs d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "B"...	678
Nomination de directeurs de bibliothèque.....	679
Nomination d'un secrétaire d'université.....	679
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	679
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	679
Nomination d'un maître de conférences.....	679

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-558 du 9 mars 2004, relatif au renouvellement du mandat des conseillers membres du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents.

Décète :

Article premier. - Est renouvelé pour une période de trois ans, le mandat des conseillers membres du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie :

- Monsieur Mongi Safra, à compter du 28 février 2004 et Messieurs Hamed Gaddour et Ridha Touiti, à compter du 6 avril 2004, en raison des hautes fonctions qu'ils exercent dans le secteur public.

- Messieurs Ezzeddine Ben Mustapha, Néji Meheri, Hédi Jilani et Mohamed Bousbia, à compter du 6 avril 2004, en raison de leur expérience professionnelle dans les secteurs économiques et financiers.

Art. 2. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-559 du 10 mars 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administrateur centrale est accordée à Monsieur Moncef Ben Salem, administrateur conseiller de greffe, chargé des fonctions de sous-directeur du greffe au secrétariat général de la cour des comptes.

Par décret n° 2004-560 du 10 mars 2004.

Madame Samira Messaoudi née Berbere, administrateur conseiller de greffe à la cour des comptes, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives au secrétariat général de ladite cour.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-561 du 9 mars 2004.

Monsieur Ali Ben Malek, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe d'études et des recherches chargé des droits de l'Homme au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-562 du 9 mars 2004.

Monsieur Slim Ben Jaâfar, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint Belgique, Hollande, Luxembourg, Espagne, Portugal, Grèce, Royaume Uni, Irlande et Danemark à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-563 du 9 mars 2004.

Monsieur Habib Slimi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du séjour des étrangers en Tunisie à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-564 du 9 mars 2004, fixant les modalités de règlement des dépenses de gestion.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996, modifiant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,

Vu le décret n° 94-2617 du 26 décembre 1994, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995, et fixant les modalités de règlement des dépenses de gestion et notamment l'article 4.

Décète :

Article premier. - Les crédits inscrits aux budgets de l'Etat, des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique et des collectivités locales au titre de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, de carburants, de médicaments et des communications sont ordonnancés sur la base des factures émises par les fournisseurs concernés et sont obligatoirement réglées dans un délai ne dépassant pas 45 jours à partir de la date de leur réception.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions prévues par l'article 4 du décret n° 94-2617 du 26 décembre 1994, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, et fixant les modalités de règlement des dépenses de gestion.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les ordonnateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mars 2004 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2004, modifiant l'arrêté du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des assurances.

Le ministre des finances,

Vu l'article 69 (nouveau) du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'amendé et complété par la loi n° 2002-37 du premier avril 2002 et la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion de l'année 2004,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d'assurances prévue à l'article 49 du code des assurances et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant la liste des catégories d'assurances prévue à l'article 69 du code des assurances.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions du premier paragraphe de l'article premier de l'arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des assurances, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Article premier : paragraphe premier (nouveau). - Les opérations d'assurances peuvent être présentées au public par l'entremise des banques et de l'office national des postes qui sont chargés en vertu de conventions de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou plusieurs entreprises d'assurances, et ce, pour les catégories et les sous-catégories d'assurances suivantes, telles que fixées par l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d'assurances prévue à l'article 49 du code des assurances :"

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 12 mars 2004, fixant les modalités d'organisation d'un concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances de troisième classe.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, portant statut particulier des membres du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992.

Arrête :

Article premier. - Est organisé au ministère des finances un concours externe selon les dossiers des candidats avec épreuve écrite et discussion avec le jury du concours pour le recrutement de contrôleurs des finances de troisième classe conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer au concours ci-dessus mentionné les candidats :

1- Titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

2- Titulaires du certificat d'études supérieures de révision comptable ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d'audit ou d'expertise comptable inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

3- Titulaires du diplôme de l'institut de financement du développement du Maghreb arabe (IFID) ou de l'institut d'économie douanière et fiscale d'Alger (IEDF), après avoir accompli avec succès leurs études aux instituts précités et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

4- Fonctionnaires titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les disciplines financière, comptable, économique ou juridique, appartenant au grade d'administrateur conseiller ou grade équivalent ou au grade d'administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins

dans ce dernier grade à la date de clôture des candidatures et exerçant dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

5- Agents titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent dans les disciplines financières, comptable, économique ou juridique, justifiant, dans un établissement public ou dans une entreprise publique après obtention de leur diplôme, de cinq (5) ans d'ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures, dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de la clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'épreuve écrite.

Art. 4. - Les demandes de candidature doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1- pour les candidats externes :

A- lors du dépôt de la demande de candidature au concours :

1- une demande de candidature rédigée sur papier libre mentionnant l'adresse exacte du candidat, accompagnée d'une copie du curriculum vitae (CV) et une copie des travaux exécutés.

2- une copie simple de la carte d'identité nationale.

3- une copie simple du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

En cas de dépassement du candidat de l'âge limite requis, les pièces citées ci-dessus doivent être complétées par une attestation certifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou une attestation d'inscription au bureau d'emploi afin de déduire la période de ces services de l'âge du candidat.

B- après la réussite au concours :

Le candidat doit compléter son dossier par les pièces nécessaires suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,

2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3) un certificat médical (l'original) attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice d'un emploi public sur tout le territoire de la République, n'excédant pas trois mois,

4) une copie dument certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

2- pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Le relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

2) une ampliation dument certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel.

3) une copie certifiée conforme fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère des finances ou au contrôle général des finances, sis à la rue de Rome, après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours sus-indiqué est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le concours comporte :

1) étude des dossiers des candidats par le jury susvisé. Ce dernier procède à :

a) l'évaluation des dossiers des candidats,

b) attribue à chaque dossier une note variant de zéro (0) à vingt (20) coefficient un (1).

2) une épreuve parmi les spécialités suivantes :

- fiscalité et finances publiques,

- gestion et comptabilité,

- droits administratif et commercial.

Ces spécialités sont détaillées dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté. Le candidat doit obligatoirement mentionner la matière de l'épreuve écrite qu'il a choisie sur la demande de candidature visée à l'article 4 sus-indiqué.

Durée : trois (3) heures,

Coefficient : 2

3) Discussion avec le jury du concours coefficient (1).

Art. 8. - Nul ne peut être autorisé à participer à l'épreuve écrite et à l'entretien oral s'il n'a obtenu dix (10) points au moins par le jury du concours au titre de l'évaluation des dossiers.

Art. 9. - Les candidats seront informés par lettre individuelle ou par affichage au siège du contrôle général des finances, sis à la rue de Rome Tunis, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve écrite et de l'entretien avec le jury.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve écrite ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dument constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen et l'annulation des épreuves qu'il a subies.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié de la part du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à chacune des copies d'examen une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, la copie est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Tout candidat ne peut être déclaré admis que lorsque sa note relative à l'épreuve écrite est supérieure à 6 sur 20.

Art. 14. - Au cas où plusieurs candidats ont le même total de points dans les épreuves, la priorité sera donnée au candidat le plus ancien dans l'administration ou dans l'entreprise publique. En cas d'égalité au niveau cette ancienneté, la priorité sera donnée au plus âgé. Pour les candidats n'appartenant pas au secteur public, la priorité sera donnée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur des finances de troisième classe est arrêtée par le ministre des finances.

Tunis, le 12 mars 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe relative aux matières de spécialité prévues pour le concours externe pour le recrutement des contrôleurs des finances de troisième classe au ministère des finances

I - Fiscalité et finances publiques :

1- Le système fiscal tunisien :

- Impôts directs et indirects,
- Droits de timbre et d'enregistrement,
- Code des droits et des procédures fiscaux,
- Les avantages fiscaux en Tunisie,
- Le code des douanes,
- Les régimes spéciaux,

2- Comptabilité publique :

- Le code de la comptabilité publique,
- Les comptes du trésor et sa comptabilité,
- Les opérations de recouvrement des recettes et d'exécution des dépenses du budget de l'Etat,
- Les opérations de trésorerie,
- La gestion de la dette publique,

3- Budget :

- La loi organique du budget et la loi des finances,
- L'élaboration du budget,
- L'exécution du budget,
- Le rôle du pouvoir législatif en matière des finances publiques,
- Le contrôle du budget,
- Les grandes applications informatiques,

II/ Gestion et comptabilité :

1- Gestion :

- Les fonctions de l'entreprise,
- Le système d'information,
- Audit et contrôle de gestion,
- Approvisionnement et gestion des stocks,

2- Comptabilité :

- Principes généraux de comptabilité générale,
- Le système comptable des entreprises en Tunisie,
- Les normes comptables nationales et internationales,
- Comptabilité et évaluation,
- Comptabilité analytique,
- Gestion budgétaire,
- Contrôle de gestion,

3- Finances :

- Analyse financière et diagnostic,
- Contrôle de la rentabilité et planification financière,
- Choix et financement de l'investissement,
- Le marché financier et les titres de financement,

III - Le domaine juridique

1- Le droit commercial :

- Les sociétés commerciales,
- Les effets de commerce,
- La faillite, le concordat préventif et la liquidation judiciaire,

2- Le droit administratif :

- Les marchés publics,
- Le contrôle des services publics,
- L'organisation de l'administration centrale et régionale en Tunisie,
- La fonction publique et les réformes administratives,
- La cour des comptes,
- Le tribunal administratif,
- La cour de discipline financière,
- Le conseil économique et social.

Arrêté du ministre des finances du 12 mars 2004, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances de troisième classe.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier des membres du contrôle général des finances, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,

Vu décret n° 89-965 du 11 juillet 1989, fixant l'effectif de la loi des cadres du contrôle général des finances,

Vu le décret n° 2000-2886 du 7 décembre 2000, portant organisation du contrôle général des finances et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté en date du 12 mars 2004, fixant les modalités d'organisation d'un concours externe pour le recrutement de contrôleurs de finances de troisième classe.

Arrête :

Article premier. - Un concours selon les dossiers et épreuve écrite et entretien oral est ouvert au ministère des finances pour le recrutement de cinq (5) contrôleurs des finances de troisième classe, conformément aux dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 et celles de l'arrêté susvisé en date du 12 mars 2004.

Art. 2. - L'épreuve écrite se déroule à partir du 13 mai 2004, la date de clôture du registre d'inscription est fixée au 12 avril 2004.

Tunis, le 12 mars 2004.

Le ministre des finances
Mounir Jaïdane

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2004-565 du 9 mars 2004, portant ratification de la convention de prêt conclue, à Tunis le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-11 du 3 février 2004, portant approbation de la convention de prêt conclue, à Tunis le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence

française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires,

Vu la convention de prêt conclue, à Tunis le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de prêt conclue, à Tunis le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d'euros pour la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATION

Par décret n° 2004-566 du 9 mars 2004.

Monsieur Fakher Cherif, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des études, de l'organisation et des projets à la direction générale de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-567 du 9 mars 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Mharza 1 de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 8 juillet 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Mharza 1 de la délégation d'Ouled Chamekh au gouvernorat de Mahdia sur une superficie de quatre vingt et un hectares (81 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder onze hectares (11 ha) de terres irriguées, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Mharza 1 et prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent soixante dinars (460 dinars) par hectare de terres irriguées.

La valeur en question est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-568 du 9 mars 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Moulahom de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 8 juillet 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ouled Moulahom de la délégation de Souassi au gouvernorat de Mahdia sur une superficie de cinquante quatre hectares (54 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder onze hectares (11 ha) de terres irriguées, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Ouled Moulahom, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent cinquante cinq dinars (455 dinars) par hectare de terres irriguées.

La valeur en question est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-569 du 9 mars 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Chahda Ouest de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 8 juillet 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Chahda Ouest de la délégation de Hbira au gouvernorat de Mahdia sur une superficie de cent trente hectares (130 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder sept hectares (7 ha) de terres irriguées, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Chahda Ouest, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent soixante dix dinars (370 dinars) par hectare de terres irriguées.

La valeur en question est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, approuvée par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-570 du 9 mars 2004.

La nomination de Monsieur Abderrazak Souissi, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est renouvelée en qualité de directeur de l'école supérieure d'agriculture de Mograne, et ce, à compter du 28 juillet 2003.

Par décret n° 2004-571 du 9 mars 2004.

Monsieur Lotfi Ben Mahmoud, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des fruits à pépins à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Laâradh 1 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-2297 du 4 novembre 2003, portant création du périmètre public irrigué de Laâradh 1 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Laâradh 1 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Beni Zaltan de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-2298 du 4 novembre 2003, portant création du périmètre public irrigué de Beni Zaltan de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Beni Zaltan de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-2299 du 4 novembre 2003, portant création du périmètre public irrigué de Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Nebech de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1401 du 16 juin 2003, portant création du périmètre public irrigué de Nebech de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Nebech de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Jnahya de la délégation de Bni Hassen, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1402 du 16 juin 2003, portant création du périmètre public irrigué de Jnahya de la délégation de Bni Hassen, au gouvernorat de Monastir.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Jnahya de la délégation de Bni Hassen, au gouvernorat de Monastir, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chmatra de la délégation de Bni Hassen, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-1403 du 16 juin 2003, portant création du périmètre public irrigué de Chmatra de la délégation de Bni Hassen, au gouvernorat de Monastir.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chmatra de la délégation de Bni Hassen, au gouvernorat de Monastir, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mars 2004, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales d'organisation de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office du thermalisme, telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, portant protection du consommateur,

Vu la loi n° 93-120 de 27 décembre 1993, portant promulgation du code des incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,

Vu le décret n° 75-655 du 20 septembre 1975, fixant l'organisation de l'office du thermalisme, tel que modifié par le décret n° 91-597 du 30 avril 1991,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle,

Vu le décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2000-1244 du 5 juin 2000, portant organisation du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 juin 1997, portant homologation des normes Tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et eaux de table conditionnées,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant homologation du cahier de charges des matières de conditionnement des produits alimentaires,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat du 28 août 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat et aux conditions de leur octroi,

Vu le cahier des charges fixant les conditions générales d'organisation d'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du comité médical de l'office du thermalisme,

Vu l'avis du comité permanent des eaux conditionnées de l'office du thermalisme.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la fixation des conditions générales d'organisation de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées.

Art. 2. - Les promoteurs et exploitants dans le secteur des eaux conditionnées doivent respecter les conditions fixées par les clauses du cahier des charges annexés au présent arrêté qui entre en vigueur dès sa publication.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2004.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION, D'EXPLOITATION ET DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES EAUX CONDITIONNEES

Chapitre I : Cadre général

Article 1 : Définition de l'eau à conditionner

Toute eau jaillissante ou non et qui peut être conditionnée dans des réceptifs adéquats conformément aux dispositions des Normes Tunisiennes 09 33 et 09 83 et aux exigences en vigueur. Cette eau ne doit en aucun cas être prise d'un réseau de distribution d'eau de consommation.

De même, le captage d'une eau à conditionner ne doit pas servir à alimenter un réseau de distribution d'eau de consommation sauf dérogation accordée par l'Office du Thermalisme ou cas de force majeure.

L'aquifère exploité doit être naturellement et géologiquement à l'abri des contaminants provenant de la surface et résultant autant de l'activité biologique naturelle que des risques de contamination d'origine anthropique.

Le mode de captage choisi et les caractéristiques de construction et d'opération des installations de captage ou d'extraction de l'eau souterraine doivent mettre l'eau captée ou exhaurée à l'abri de tout risque de contamination ou d'adultération.

Article 2 :

Toute personne désirant réaliser un projet d'unité de conditionnement d'eau doit obligatoirement acheter deux exemplaires du présent cahier de charges auprès de l'Office du Thermalisme et signer sur le registre tenu à cet effet

Article 3 :

Le promoteur doit remettre à l'Office du Thermalisme les deux exemplaires du présent cahier de charges après sa signature et fournir tous les documents cités à l'article N°6 du présent cahier de charge. Il doit formuler par écrit son accord sur son contenu.

Article 4 :

Le promoteur doit informer par écrit l'Office du Thermalisme des dates de démarrage des travaux de captage du point d'eau, de construction de l'unité de conditionnement et de son entrée en production. Il est tenu d'informer l'Office du Thermalisme en cas de changement dans ce planning.

Article 5 :

Le présent cahier de charge comprend 27 pages. Il est reparté en 8 chapitres et en 79 articles. Le promoteur doit obligatoirement se conformer aux dispositions du présent cahier de charges et respecter tous ses articles.

Articles 6 :

Le promoteur doit fournir avec le cahier de charges les documents suivants :

- a) une carte de localisation et d'implantation du point d'eau à l'échelle de 1/50.000.
- b) les titres de propriété ou les concessions des terrains abritant l'unité de conditionnement, le captage et la zone de protection immédiate.
- c) l'étude de faisabilité du projet.
- d) les études techniques du projet : plans et coupes détaillées de l'unité de conditionnement ainsi que toutes ses dépendances, liste détaillée des équipements à installer, circuit de mise en bouteille depuis le captage de l'eau jusqu'au produit fini, les dépôts de stockage des matières premières, du produit fini, et des emballages.
- e) le statut de la société légalement constituée
- f) étude hydrogéologique réalisée par des bureaux spécialisés et conformément aux termes de références techniques en annexe (Annexe II du présent cahier de charges)
- g) étude sur la qualité de l'eau en se basant sur les résultats des analyses bactériologiques et physico-chimiques des eaux de ce point d'eau effectuées auprès de trois différents laboratoires au moins et durant une année hydrologique au minimum et essentiellement pendant les mois de (Mars, Avril, Mai) et (Septembre, Octobre, Novembre). Cette étude doit démontrer la stabilité de la composition de cette eau et l'absence d'éléments indésirables conformément aux normes en vigueur.

h) en cas de forage, la fiche technique du forage et tout document relatif à sa réalisation.

i) en cas d'utilisation d'un emballage en plastique, un exemplaire du cahier de charge fourni par le Ministère de la Santé Publique et dûment signé par le promoteur.

j) la fiche signalétique du promoteur dûment remplie et signée (annexe I du présent cahier de charges).

Article 7 :

L'ouverture de l'unité de conditionnement et la commercialisation du produit ne peuvent être effectuées qu'après signature du présent cahier de charges par le promoteur et constatations de conformité du produit et de l'unité de conditionnement aux exigences du présent cahier de charge et des textes réglementaires régissant l'activité par les agents assermentés de l'Office du Thermalisme.

Article 8 :

Pendant une année d'exploitation, le produit aura une classification provisoire : soit "eau de table" soit "eau de source" soit "eau de source naturelle" conformément aux normes tunisiennes en vigueur.

La classification de l'eau dans la catégorie "eau minérale naturelle" est tributaire des résultats de l'étude clinique que l'exploitant doit réaliser auprès d'un service hospitalier conformément aux termes de références de l'étude clinique arrêtée par le Comité Médical de l'Office du Thermalisme (Annexe III du présent cahier de charges). Cette étude sera soumise à l'avis du comité médical de l'Office du Thermalisme pour définir les indications et ou contre indications de cette eau qui doivent être mentionnées sur les étiquettes.

Article 9

L'étude hydrogéologique réalisée conformément aux termes de références techniques en annexe doit déboucher obligatoirement sur une délimitation des périmètres de protection. La délimitation de ces périmètres de protection sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques conformément aux clauses du code des eaux et après approbation de l'étude hydrogéologique du point d'eau concerné et avis du Comité Permanent des Eaux Conditionnées.

En fonction du contexte hydrogéologique et en tenant compte des risques de pollution de la nappe d'eau souterraine concernée, trois périmètres de protections doivent être envisagés :

- Protection immédiate
- Protection rapprochée
- Protection éloignée

Article 10 : Périmètre de protection immédiate

Les captages d'eau à conditionner, doivent être entourés d'un périmètre de protection clôturé afin d'empêcher à l'intérieur de l'aire ainsi délimitée, toute activité et toute réalisation étrangère au captage, à l'emmagasinement ou au transport de l'eau. L'exploitant doit détenir une maîtrise légale de l'aire de protection immédiate. Cette maîtrise doit être assurée par voie de propriété ou conformément à la législation en vigueur. L'aire de protection immédiate doit être entourée d'une clôture de plus de 2 mètres de hauteur et dont les portes d'accès sont cadenassées.

Article 11 : Mesures de protection à l'intérieur des zones de protection

A l'intérieur des périmètres de protection, les exploitants doivent prendre toutes les précautions pour éviter toute pollution ou influence externe sur la qualité physico-chimique de l'eau à conditionner. Il est recommandé d'édicter des prescriptions relatives à l'évacuation des déchets liquides, solides ou gazeux ; à l'utilisation de substances pouvant altérer l'eau ; ainsi que toute possibilité d'altération accidentelle de l'eau par des événements naturels. Les polluants potentiels suivants sont à prendre en considération: bactéries, virus, engrais, hydrocarbures, détergents, pesticides, composés phénoliques, métaux toxiques, substances radioactives et autres substances organiques ou inorganiques solubles. Même là où les eaux semblent être suffisamment protégées par la nature contre les polluants de surface, il faudrait tenir compte des dangers potentiels : les exploitations de mines, les constructions hydrauliques et de génie civil, etc.....

Article 12 :

En cas de modification de la composition physique ou chimique ou bactériologique de l'eau à conditionner au cours de l'exploitation; des mesures pour l'amélioration seront prises par le producteur avant la suspension ou l'arrêt de conditionnement de cette eau.

Article 13 : Protection du point d'extraction de l'eau à conditionner

L'extraction doit être disposée en fonction des conditions hydrogéologiques, et de telle manière qu'aucune autre eau que celle désignée comme eau à conditionner n'y parvienne. S'il y a un pompage, le débit d'exploitation doit être réduit afin d'empêcher qu'une autre eau n'y parvienne et se mélange avec l'eau autorisée à être conditionnée. L'eau sortant du captage ou pompée doit être protégée de telle manière qu'elle ne puisse être polluée par des causes naturelles ou des actes de négligence ou de malveillance.

Article 14 : Installations et équipements du captage

Les installations, équipements, tuyaux, pompes ou tout autre dispositif éventuel, utilisés pour l'extraction et entrant en contact avec l'eau à conditionner doivent être constitués exclusivement de matériaux ne pouvant modifier les qualités originelles de cette eau. Le captage sera inaccessible aux personnes non autorisées, par la pose de dispositifs appropriés. L'état des installations d'extraction ainsi que la qualité de l'eau doivent être contrôlés périodiquement et d'une manière continue. Pour contrôler la constance des propriétés chimiques et physiques de l'eau captée, le producteur doit procéder à la mesure et à l'enregistrement automatique et régulier des paramètres typiques de l'eau ou à des analyses partielles et fréquentes effectuées par ses soins et auprès de l'Office du Thermalisme.

Article 15 :

Le débit d'extraction, autorisé ne doit en aucun cas être dépassé. Le producteur doit veiller à la stabilité du débit d'extraction afin de ne pas altérer ou modifier la composition physico-chimique de l'eau

Chapitre II : Conditions générales relatives à l'aménagement de l'unité de mise en bouteille

Article 16 : Emplacement

L'unité de conditionnement d'eau doit être implantée le plus proche possible du captage du point d'eau utilisé sans que son installation ne risque d'être une cause de pollution immédiate ou future de l'aquifère exploité. Elle doit être située dans des zones exemptes d'odeur désagréable, de fumée, de poussière ou de tout autre élément contaminant et qui ne sont pas sujettes aux inondations

Article 17 : Voies d'accès et aires carrossables :

Les routes et les voies à l'intérieur de l'enceinte de l'unité de conditionnement et donnant accès à celle-ci doivent être recouvertes de revêtements durs et adaptés à la circulation routière. Elles doivent être munies d'un système de drainage approprié et permettant un nettoyage facile

Article 18 : Réservoirs et conduites d'eau

Au cas où des réservoirs tampons seront prévus dans le système gravitaire ou éventuellement dans le circuit de pompage ces derniers doivent être protégés contre toute source de contamination. Le stockage de l'eau à conditionner ne doit dépasser les 24 heures. Tout système de transport ou conduite servant à l'acheminement de l'eau, du captage à l'installation de remplissage des bouteilles ainsi que les réservoirs doivent être construits et exécutés en matériaux inertes (tels que l'acier inoxydable et la céramique) empêchant toute altération soit par l'eau soit au cours du traitement, de l'entretien ou de la désinfection et facilement nettoyables.

Ils doivent être nettoyés, désinfectés et maintenus en bon état de fonctionnement de façon à ne pas constituer une source de contamination pour l'eau embouteiller et ne pas modifier ses caractéristiques fondamentales et originelles.

D'une façon générale, les installations en contact de cette eau doivent être réalisées avec des matériaux qualités alimentaires, de façon à empêcher toute modification physico-chimique, micro biologique et organoleptique de cette eau.

Article19 :

L'agencement des locaux de l'unité de conditionnement doit respecter le principe de la séparation du propre et du souillé et de la marche en avant du produit. La disposition des équipements dans ces locaux doit permettre un nettoyage aisé et adéquat ainsi qu'un bon contrôle de l'hygiène. Les locaux abritant des équipements et des machines pouvant donner lieu à une contamination croisée doivent être isolés par des cloisons, ou toute autre technique efficace et appropriée.

Article 20 :

Les locaux de stockage et d'entreposage de la matière première pour emballage ainsi que les locaux de tri et de nettoyage des récipients et bouteilles repris doivent être séparés des lieux mise en bouteille de manière à éviter toute contamination du produit fini.

Article21 :

Les bâtiments et installations doivent être conçus de manière à faciliter les opérations d'hygiène qui doivent se dérouler régulièrement depuis l'arrivée de l'eau à conditionner jusqu'à l'obtention du produit fini. Ils doivent également assurer des conditions thermiques convenant aux produits, aux traitements et aux différents intervenants.

Article 22 :

La salle de production(de rinçage, de remplissage et de bouchage) doit être totalement isolée sous atmosphère contrôlée et surpressée. Un pédiluve désinfectant doit être installé devant la porte d'accès en plus des installations adéquates et commodess permettant au personnel accédant à cette salle, de se laver et de se sécher les mains et de les désinfecter. Ces installations doivent respecter les normes d'hygiène en vigueur.

Article23 : Les zones de manutention, d'entreposage et de mise en bouteille des eaux conditionnées :

- Les sols de ces zones doivent être construits avec des matériaux étanches, non absorbants, lavables, antidérapants et non toxiques. Ils ne doivent pas être crevassés et ils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Les sols doivent avoir une inclinaison suffisante pour permettre aux liquides de s'écouler par des orifices munis de siphons. Les murs doivent être construits dans des matériaux étanches non absorbants, lavables et non toxiques et ils doivent être peints de couleur claire. Pour la salle de production (réservée aux

opérations de rinçage, de remplissage et de bouchage) les surfaces des murs doivent être lisses et couvertes de matériaux permettant un nettoyage facile et une désinfection assurée et garantie. Les angles formés par les murs, les murs et le sol et les murs et les plafonds doivent être obturés et arrondis afin d'en faciliter le nettoyage.

- Les plafonds, doivent être construits et finis de façon à empêcher l'accumulation des saletés, la condensation de vapeur, l'apparition de moisissures et l'écailage. Ils doivent être faciles à nettoyer.

-Les fenêtres et autres ouvertures doivent être construites de façon à éviter l'accumulation de saletés et celles qui s'ouvrent vers l'extérieur doivent être munies d'écrans. Ces derniers doivent être facilement amovibles de façon à pouvoir être nettoyés et ils doivent être maintenus en bon état. Les rebords internes des fenêtres, s'il y en a, doivent être inclinés pour empêcher leur utilisation comme étagères.

- Les portes de la salle de production doivent avoir des surfaces lisses et non absorbantes. Elles doivent se fermer automatiquement et être hermétiques. Les escaliers et dispositifs auxiliaires doivent être situés et construits de manière à ne pas entraîner une contamination de l'eau à conditionner ou du produit fini. Les gouttières doivent être munies de trappe d'inspection et de désinfection et de nettoyage.

Article 24 :

Les locaux d'habitation, les toilettes, les vestiaires et les réfectoires doivent être entièrement séparés des zones de production et ne doivent pas donner directement sur ces dernières.

Article 25 :

Tout dépôt ou citerne destiné à la conservation de combustible et de carburants doit être conçu, protégé, contrôlé et entretenu de façon à ne présenter durant l'entreposage et la manutention de ces matériaux, aucun danger de pollution pour les aquifères et les sources.

Chapitre III : installations sanitaires et prescriptions d'hygiène

Article 26 :

Les conduites prévues pour l'eau à conditionner, l'eau potable et l'eau non potable servant à la production de vapeur, à la réfrigération, à combattre les incendies et à d'autres fins doivent constituer des circuits séparés les uns des autres sans possibilités de connections ni être munies de siphons refoulant. Il est préférable que ces circuits soient identifiés par des couleurs différentes

Article 27

Les unités de conditionnements doivent disposer d'un système efficace d'évacuation des effluents et des déchets, qui doit être maintenu en permanence en bon état. Les canalisations, et les conduites d'évacuation des effluents ainsi que les aires de stockage de déchets situées dans les périmètres de protection doivent être construites et entretenues de manière à ne présenter aucun danger de pollution pour les aquifères, les forages ou les sources et permettent d'assurer une bonne évacuation.

Article 28 :

Des installations doivent être prévues pour l'entreposage des déchets et des matières non comestibles avant leur évacuation de l'unité de conditionnement. Ces installations doivent être conçues de façon à empêcher que les ravageurs puissent avoir accès aux déchets ou aux matières non comestibles et à éviter la contamination de l'eau à conditionner, de l'eau potable, du matériel, des locaux ou des voies d'accès aménagées sur les lieux.

Article 29 :

Tout le matériel et les ustensiles utilisés dans les zones de manutention de l'eau à conditionner et pouvant entrer en contact avec cette dernière doivent être fabriqués en matériaux ne risquant pas de transmettre à l'eau des substances, des odeurs ou des saveurs nocives ; non absorbants ; résistant à la corrosion et capables de supporter des opérations répétées de nettoyage et de désinfection. Il faudrait éviter l'emploi de bois et d'autres matériaux difficiles à nettoyer et à désinfecter pouvant donner lieu à une corrosion par contact.

Article 30

L'unité de conditionnement doit comporter des vestiaires et des toilettes adéquates, convenables, bien situés et en nombre suffisant conformément au décret N°68/328 du 20/10/1968. Ces endroits doivent être bien éclairés et ventilés. Ils ne doivent pas donner directement sur la salle de production.

Des lavabos munis d'eau chaude et d'eau froide, et dotés d'un mélangeur ainsi que d'un produit approprié pour se laver les mains et d'un dispositif hygiénique de séchage, doivent se trouver à proximité immédiate des toilettes et être placés de telle manière que l'employer doit passer devant pour revenir dans la zone de production. Lorsque des serviettes en papier sont utilisées, des distributeurs et des réceptacles doivent se trouver en nombre suffisant à côté de chaque lavabo. Les robinets ne doivent pas être manœuvrés à la main. Des écriteaux pour informer le personnel sur l'obligation de se laver les mains après avoir fait usage des toilettes doivent exister dans tous les endroits appropriés.

Article 31 :

Dans tous les cas où la nature des opérations l'exige, il doit y avoir des installations adéquates et commodes conformément aux exigences énumérées au paragraphe précédent et permettant au personnel de se laver et de se sécher les mains et de les désinfecter.

Article 32 :

Un éclairage naturel ou artificiel doit être assuré dans toute l'unité de conditionnement. Au besoin, l'éclairage ne doit pas altérer les couleurs. L'intensité lumineuse doit respecter les normes en vigueur.

Article 33 :

Une ventilation adéquate doit être prévue pour empêcher l'excès de chaleur, la condensation de vapeur et la poussière ainsi que pour remplacer l'air vicié. Le courant d'air ne doit jamais aller d'une zone contaminée à une zone propre. Les orifices de ventilation doivent être munis d'un écran ou de tout autre dispositif de protection en un matériau résistant à la corrosion. Ces écrans doivent être aisément amovibles en vue de leur nettoyage.

Article34:

Les opérations de nettoyage et de désinfection doivent satisfaire aux prescriptions des principes généraux d'hygiène alimentaire et conformément à un programme d'autocontrôle.

Article35:

Les précautions nécessaires doivent être prises pour empêcher la contamination de l'eau à conditionner pendant le nettoyage ou la désinfection des salles, du matériel ou des ustensiles. Les détergents et les désinfectants doivent convenir à l'usage auquel ils sont destinés. Tout résidu laissé par ces substances sur une surface susceptible d'entrer en contact avec l'eau à conditionner doit être éliminé par un rinçage à fond avec de l'eau potable en suite avec l'eau à conditionner avant que la superficie ou le matériel ne soient réutilisés pour la manutention de l'eau à conditionner.

Article36 :

Immédiatement après l'arrêt du travail quotidien ou à n'importe quel autre moment et si les circonstances l'exigent, les sols y compris les rigoles, les structures auxiliaires et les murs des zones de production doivent être nettoyés à fond. Les vestiaires et les toilettes doivent être maintenus en permanence en état de propreté

Article37:

Un programme permanent de nettoyage et de désinfection doit être prévu pour chaque unité de conditionnement de façon à garantir que toutes les zones soient convenablement et régulièrement nettoyées et que les zones et le matériel critiques font l'objet d'une attention particulière. La propreté de l'unité de conditionnement doit être confiée à un seul responsable, qui doit être rattaché en permanence à une structure dépendant de la direction générale de l'entreprise et dont les fonctions doivent être étrangères à la production. Ce responsable doit connaître parfaitement les risques inhérents à la contamination et doit établir des rapports à la direction générale et proposer les mesures adéquates en cas d'incidents pouvant toucher la propreté et l'hygiène de l'unité de mise en bouteille. Tout le personnel affecté au nettoyage de l'établissement doit être bien formé aux techniques sanitaires.

Article38:

Les déchets doivent être manipulés de telle manière qu'ils ne puissent contaminer l'eau à conditionner ou l'eau potable. Il faut empêcher qu'ils ne soient accessibles aux ravageurs. Ils doivent être enlevés des zones de manutention et de production et des autres zones de travail aussi souvent que nécessaires et au moins une fois par jour. Immédiatement après l'évacuation des déchets, les réceptacles utilisés pour leur entreposage ainsi que tout le matériel avec lequel ils ont été en contact doivent également être nettoyés et désinfectés. La zone d'entreposage des déchets doit également être nettoyée et désinfectée

Article39 :

La présence d'animaux en liberté et qui pourraient présenter un risque pour la santé est interdite dans les zones de manutention et de production.

Article40 :

Un programme permanent et efficace de lutte contre les ravageurs doit être appliqué. L'unité de conditionnement et ses abords doivent faire l'objet de contrôles réguliers afin de déceler tout signe d'infestation. Les pesticides ne doivent être utilisés que dans la mesure où d'autres produits employés n'ont pas donné d'effet. Avant l'application des pesticides, il faut protéger l'eau à conditionner, le matériel et les ustensiles contre une éventuelle contamination. Après application, le matériel et les ustensiles doivent être entièrement nettoyés avant d'être réutilisés.

Article41 :

Les pesticides ou toute autre substance pouvant représenter un risque pour la santé doivent porter une étiquette mettant en garde contre leur toxicité et indiquant leur mode d'emploi. Ils doivent être entreposés dans des pièces ou des armoires fermées à clé et réservées exclusivement à cet effet. Ils ne doivent être distribués et manipulés que par du personnel autorisé et dûment formé ou par des personnes placés sous le contrôle rigoureux d'une personne qualifiée. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau à conditionner. Aucune substance susceptible de contaminer l'eau à conditionner ne doit être utilisée ou entreposée dans les zones de production sauf pour des raisons d'hygiène ou lorsque le traitement l'exige.

Chapitre IV : Hygiène du personnel et spécifications sanitaires

Article 42 :

Les directeurs des unités de conditionnement doivent organiser à l'intention des personnes chargées de la manutention de l'eau à conditionner une formation permanente concernant les pratiques hygiéniques de manutention des aliments, de l'eau conditionnée et l'hygiène personnelle, afin qu'elles sachent quelles sont les précautions nécessaires pour éviter la contamination de l'eau.

Article 43 :

Le personnel des unités de conditionnement ou de mise en bouteille doit subir un examen médical d'embauche. Un examen médical doit également être effectué chaque fois qu'il s'impose pour des raisons cliniques ou épidémiologiques. Les dossiers médicaux des employés doivent exister à l'unité de mise en bouteille et peuvent être consultés à tout moment par les agents de l'Office du Thermalisme ou toutes autres instances autorisées. Les examens pour dépistage parasitologiques doivent être effectués deux fois par an.

Article 44 :

La direction doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune personne reconnue ou soupçonnée d'être atteinte d'une maladie transmissible, ayant des blessures infectées ayant des plaies d'infections de la peau et de la diarrhée, ne soit autorisée à travailler dans la salle de production ou à un poste où il y ait quelque probabilité qu'elle contamine directement ou indirectement les produits par des microorganismes pathogènes. Un service d'infirmerie doté de tous les équipements et médicaments nécessaires pour les premiers soins de secours doit être prévu à l'unité de mise en bouteille ou de conditionnement à l'effet de donner les premiers soins.

Article 45 :

Toute personne affectée à la salle de production doit observer, pendant les heures de travail, une très grande propreté personnelle et doit porter en permanence des vêtements protecteurs (y compris coiffes, masques et chaussures) qui doivent être lavés ou jetés après

usage et doivent être maintenus dans un état de propreté compatible avec la nature du travail effectué.

Article 46 :

Toute action susceptible de contaminer l'eau conditionnée par exemple manger faire usage de tabac, de chewing-gum ou de cure-dents, se moucher etc..., ou toute pratique non hygiénique telle que cracher, devrait être interdite dans les salles de production de l'eau.

Article 47 :

Des précautions doivent être prises pour empêcher les personnes qui visitent les zones de production de l'eau conditionnée de contaminer cette dernière. Parmi ces précautions, il faut citer notamment l'emploi des vêtements de protection. Les visiteurs doivent respecter les règles d'hygiène et les dispositions des articles du présent cahier des charges.

Article 48 :

L'entreprise doit veiller à ce que l'ensemble du personnel respecte toutes les dispositions énoncées, dans les articles relatifs à l'hygiène du personnel et spécifications sanitaires.

Article 49 :

En matière d'hygiène et de santé de travail, l'exploitant doit se conformer à la législation en vigueur, et notamment :

- disposer d'un service médical au niveau de son unité de mise en bouteille. Ce service doit être équipé d'un bureau de médecin, une table d'examen, une table à pansements, une salle d'attente, une boîte à pharmacie contenant les médicaments de premiers soins, un stéthoscope, un appareil de mesure de tension, un marteau de réflexes, un fichier médical fermant à clef, une toise, une balance, une échelle d'acuité visuelle et tout autre équipement pour examen clinique standard.
- établir un contrat avec un médecin de travail chargé de ce service et approuvé par le Ministère des Affaires Sociales.
- Instituer un comité d'hygiène et de sécurité (C.H.S).
- Respecter les règles générales d'hygiène tel qu'elles sont fixées par le décret N°68-328 du 20 Octobre 1968.

Chapitre V : Exigences en matière d'hygiène dans le processus de production

Article50 :

Afin de garantir constamment la bonne qualité de l'eau conditionnée, il faudrait surveiller régulièrement les paramètres suivants :

- Le débit de la source, ou le débit d'exploitation autorisé,
- La température de l'eau en degrés Celsius
- L'apparence de l'eau à conditionner
- L'odeur et le goût de l'eau à conditionner
- La conductance de l'eau à conditionner et autres paramètres spécifiques.
- La flore micro biologique (facultative)

En cas de différence sensible par rapport aux exigences fixées, toute mesure corrective nécessaire doit être prise immédiatement et après accord de l'Office du Thermalisme

Article51 :

Lorsqu'il est constaté en cours d'exploitation que l'eau à conditionner est contaminée ou qu'elle n'est plus conforme sur le plan bactériologique aux normes Tunisiennes NT 09,33 et NT 09,83, l'exploitant doit informer l'Office du Thermalisme et doit suspendre, sans délai, l'embouteillage des eaux jusqu'à ce que la cause de contamination soit supprimée.

Article52 :

Le traitement peut comprendre la décantation, la filtration, l'aération l'adjonction ou soustraction de gaz carbonique et tout autre processus autorisé conformément aux dispositions des normes Tunisiennes NT 09,33 et NT 09,83 ou sur dérogation conformément à la législation en vigueur.

Article 53 :

Tous les matériaux d'emballage doivent être entreposés dans des conditions de propreté et d'hygiène. Ils doivent convenir au type de produit et aux conditions prévues d'entreposage. Ils ne doivent pas transmettre au produit des substances inadmissibles au de-là des limites acceptables, et tolérées. Les matériaux d'emballage doivent offrir des garanties de sécurité et protéger efficacement le produit contre la contamination. Seuls les matériaux d'emballage destinés à un emploi immédiat doivent être conservés dans la zone d'emballage.

Article54 :

Toutes les bouteilles utilisées pour le conditionnement d'eau doivent être rincées obligatoirement à l'eau à conditionner et conformément aux prescriptions des articles 35,36,55 et 56 du présent cahier de charges.

Article 55 : Dispositions particulières pour les chaînes de conditionnement de l'eau en bouteille de verre :

Les précautions définies ci-après doivent être observées :

*Un tri méticuleux et bien soigné doit être effectué pour les bouteilles en verre de retour afin d'éliminer toutes celles qui contiennent des impuretés ou corps étrangers décelables à l'œil nu, ainsi que celle qui ont renfermé des hydrocarbures, des pesticides, de la peinture ou tout autre produits risquant d'altérer les bains de lavage et de contaminer le produit fini.

*Un lavage adéquat des bouteilles doit être effectué dans des laveuses appropriées en utilisant des produits désinfectants et de l'eau chaude. Cette opération doit permettre d'assurer une détention parfaite des parois des flacons et doit garantir la désinfection totale et parfaite des bouteilles.

*Un rinçage des bouteilles désinfectées doit être effectué avec l'eau à conditionner ou à défaut avec une eau reconnue potable et autorisée au préalable par l'Office du Thermalisme. Le rinçage doit éliminer toutes traces de substances utilisées au cours du lavage et de la désinfection des bouteilles. Le tronçon du convoyeur des bouteilles entre la sortie de la laveuse et la salle d'embouteillage doit être couvert en matériau facilement lavable et désinfectable.

*Un mirage automatisé ou confié à un personnel entraîné et attentif doit être effectué. Il sera facilité par l'emploi de verre approprié, l'éclairage adéquat, la propreté de la mireuse, la cadence de passage des récipients et la durée de travail des préposés à ce poste.

*Les soutireuses autorisées à être utilisées doivent être automatiques et permettant d'assurer facilement les opérations de désinfections de leurs réservoir et de leurs canules.

*les opérations de bouchage des bouteilles doivent être réalisées avec des appareils automatiques. Les bouchons en matière alimentaires et assurant une fermeture hermétique doivent être désinfectés par rayon Ultra Violet et doivent assurer l'inviolabilité des produits finis.

Article 56 : Dispositions particulières pour les chaînes de conditionnement de l'eau dans des bouteilles en plastic :

*L'utilisation d'emballage autres que les bouteilles en verre, doit répondre aux exigences du cahier de charges établi à cet effet par le Ministère de la Santé Publique.

*Le soufflage et thermoformage des bouteilles doivent être assurés au niveau de l'unité de

conditionnement Le bouchage doit être hermétique. Les bouchons doivent être désinfectés par rayon UltraViolet et doivent être faciles à ouvrir et garantir l'inviolabilité des produits finis. La liaison entre les silos de stockage des bouteilles en plastique et la salle de production doit être automatique.

Article57 :

L'emballage doit être effectué dans des conditions excluant, toute contamination du produit. Le système, l'équipement et le matériel servant à fermer les récipients doivent assurer une fermeture hermétique et imperméable des récipients. Ils doivent garantir la stabilité des propriétés physico- chimiques, bactériologiques et organoleptiques du produit fini.

Article58 :

L'emballage des bouteilles doit les protéger des influences extérieures et permettre une manutention et un entreposage adéquats.

Article 59 :

Tout emballage doit porter le numéro du lot qui devrait permettre d'identifier le jour et la ligne de remplissage. Un registre de contrôle permanent, lisible et daté contenant des détails pertinents sur chaque jour de remplissage doit être tenu. Ces registres doivent être conservés au moins durant la période de validité et de conservation du produit. Il faut tenir aussi des registres sur la répartition initiale par lots.

Article60 :

Le produit fini doit être entreposé et transporté de manière à exclure la contamination et/ou la prolifération des microorganismes et protégé contre l'altération du produit et l'endommagement. Pendant l'entreposage, le produit fini doit être périodiquement inspecté pour assurer que seul de l'eau à conditionner et propre à la consommation humaine est expédiée, et que, lorsqu'elles existent, les spécifications relatives au produit fini ont été observées.

Chapitre VI : Etiquetage

Article61 :

L'exploitant doit se conformer à la législation et aux Normes Tunisienne en la matière et notamment la NT 15,23, la NT 09,33 et NT 09,83 et doit soumettre le projet des étiquettes à l'avis de l'office du thermalisme. Toutefois l'étiquetage des eaux conditionnées doit également comporter les mentions obligatoires suivantes :

- Une composition physico-chimique conforme aux résultats de l'analyse, officiellement reconnue par l'Office du Thermalisme.
- Le lieu du point d'eau ou son nom.
- Le N° et la date des décisions d'exploitation, et de classification de l'eau à conditionner par l'Office du Thermalisme

Article62 :

Lorsque les étiquettes ou inscriptions apposées sur les récipients, dans lesquels les eaux conditionnées sont offertes à la vente, comportent l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce lieu ou le nom de la source doit être porté en caractères égal à la moitié de ceux utilisées pour l'indication de la désignation commerciale.

Article63 :

Est interdite sur les emballages et sur les étiquettes ainsi que dans la publicité et sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de fabrique ou de commerce, images ou autres signes figuratifs ou noms qui :

- Pour une eau minérale naturelle, suggérant une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité.
- Pour une eau de table ou eau de source ou eau de source naturelle, qui est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle et notamment la mention "eau minérale".

Article64 :

Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau conditionnée des propriétés de traitement ou de guérison d'une maladie humaine.

Article65 :

Sont cependant autorisées, pour les eaux minérales naturelles uniquement et après accord du comité médical de l'Office du Thermalisme les mentions suivantes :

- Convient pour la préparation des aliments des nourrissons
- Convient pour un régime pauvre en sodium
- Peut être laxative
- Peut être diurétique

D'autres mentions similaires et compatibles avec les principes énoncés ci-dessus peuvent être autorisées par l'Office du Thermalisme et après avis du comité médical.

ChapitreVII : Contrôle de la qualité

Article66 : L'autocontrôle

Toute unité de conditionnement ou de mise en bouteille doit être dotée d'un laboratoire. Le programme d'autocontrôle ou check-list doit être établi par le responsable de l'unité de conditionnement et le responsable de la qualité. Il doit permettre d'assurer la fiabilité des résultats d'analyse, la qualité et la conformité du produit fini aux normes tunisiennes NT 09.33/NT 09.83. Il doit également répondre aux exigences minimales ci-dessous énumérées :

Emergence :

- Analyses physico-chimique 1 fois par mois
 - * pH-conductivité/résistivité-température
 - * résidus secs exprimental
 - * dureté totale, dureté calcique et dureté magnésienne
 - * TA (CO3) TAC (HCO3-)
 - * nitrates , chlorures
- Analyse bactériologique
 - * 1 fois par semaine à l'émergence (analyse intercalée)
 - * 1 fois par semaine à l'arrivée de l'unité de conditionnement (analyse intercalée)
 - * multiplier ces prélèvements en cas de pluviométrie
- Entretien de la source ou du captage (désinfection et rinçage 1 fois par mois)

Réservoirs

- Le stockage de l'eau au réservoir d'accumulation ne doit pas dépasser les délais de 24h.
- Réservoir de remplissage : analyse bactériologique 1 fois par semaine.

Produit fini

- un prélèvement toutes les deux heures par ligne de production destiné à l'analyse bactériologique.
- Le produit fini "salubre" ne peut être commercialisé qu'après un délai de 48 heures à compter de sa production. Il doit être stocké dans des lieux adéquats et à l'unité de conditionnement même.
- Les produits d'entretien utilisés doivent être conformes aux normes et répondre à la réglementation en vigueur.
- Le lavage et la désinfection au niveau de la salle de production : une fois par semaine et par ligne au moins.
- L'entretien CIP (Cleaning In Place) : une fois tous les 15 jours au moins(désinfection et rinçage en circuit fermé).

Les résultats de toutes les analyses effectuées doivent être inscrits dans un journal. répertorié et paraphé par une autorité compétente.

Article67 :

Le Responsable de la qualité doit veiller à l'hygiène des équipements, des lieux et du personnel. Il doit également effectuer d'autres analyses de contrôle en suivant le cheminement de l'eau depuis le captage jusqu'au produit fini, ainsi qu'au niveau des silos de stockage, des bains des laveuses, de l'eau de rinçage etc.....

Article 68 : La tenue des documents d'analyses

L'exploitant est tenu de conserver tous les documents attestant les contrôles qu'il a effectués au moins au cours des 12 derniers mois ou durant la validité de son produit et notamment: le débit des volumes d'eau embouteillées, les statistiques de vente, les résultats des analyses chimiques et microbiologiques qui seront demandés et vérifiés par les organismes de contrôle à chaque visite.

Les méthodes de contrôles et d'analyses doivent être effectuées conformément aux exigences des normes tunisiennes et notamment la NT 09,33 ou la NT 09,83.

En tout état de cause et dès qu'une pollution est constatée dans l'une des analyses, une nouvelle série de prélèvement est à effectuer pour analyse jusqu'à détection de l'origine de la pollution et son élimination totale.

Article69 : Contrôle externe

En plus de l'autocontrôle interne à l'usine, l'exploitant est appelé à effectuer d'autres analyses de confirmation des résultats déjà obtenus. Il est obligé à cet effet de faire au moins une analyse bactériologique par produit et par lot et une analyse physico-chimique par produit et par mois auprès du laboratoire de l'Office du Thermalisme ou autre laboratoire accrédité ou agréé par l'état. La cadence peut être augmentée en cas où l'exploitant le juge utile.

A défaut de pureté bactériologique constatée lors de ces analyses de contrôle la suspension provisoire de la production sera décidée par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat à la demande de l'Office du Thermalisme.

La reprise de la production ne sera autorisée qu'après constatations par l'Office du Thermalisme de la conformité du produit aux normes tunisiennes en vigueur et à la stabilité requise de la qualité du produit.

Article70 :

D'autre part, l'Office du Thermalisme en application de la loi portant sa création, est chargé par les moyens de ses services du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène dans ces unités de conditionnement d'eau . Ses services interviennent dès l'instruction de la demande d'exploitation par l'étude des dossiers et la constatation de l'avancement des travaux effectués par l'exploitant jusqu'à l'étape définitive pour la vente du produit fini.

Les agents assermentés de l'Office du Thermalisme sont autorisés à procéder périodiquement à des visites de contrôle et de suivi aux différentes installations et à tous les départements de l'unité de conditionnement des eaux et ses dépendances.

Article 71 :

L'Office du Thermalisme peut intervenir pour effectuer des enquêtes administratives en cas de réclamation et ce en plus des opérations de contrôle réglementaires. L'exploitant est tenu de communiquer tous les documents et toutes les informations permettant et facilitant le bon déroulement de l'enquête.

Article72 :

L'exploitant est tenu de communiquer mensuellement à l'Office du Thermalisme les statistiques de production et de vente de son produit fini. Pour une parfaite connaissance et maîtrise du secteur, le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat pourra imposer la tenue et la transmission de tout autre document permettant une appréciation précise de la situation de l'unité de conditionnement et de son mode de gestion.

Chapitre VIII : Inspection et infractions

Article73 :

L'inspection des unités de conditionnement des eaux est exercée de façon inopinée par les agents de l'Office du Thermalisme dûment assermentés et ce sans préjudice des pouvoirs attribués aux officiers de police judiciaires et aux agents de contrôle économique et de la santé publique. L'exploitant doit faciliter la tâche de ces agents et mettre obligatoirement à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et leur permettre d'accéder aux différents services et départements de l'unité de conditionnement.

Article74 :

Les infractions aux dispositions du présent cahier de charges et des textes réglementaires sont constatées par les agents assermentés de l'Office du Thermalisme et qui sont désignés par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Article75 :

Les agents de l'office du thermalisme chargés du contrôle des unités de conditionnements doivent dresser des procès verbaux pour prélèvement des échantillons du produit fini pour analyse et vérification de sa conformité aux normes et de sa salubrité. En cas de constatation d'impureté de l'un des échantillons prélevés, le directeur général de l'Office du Thermalisme peut ordonner la saisie de toute la production de la journée ou du lot auxquels appartient l'échantillon analysé et ce jusqu'à confirmation des résultats et certitude de la non-conformité du produit. La destruction des produits sera ainsi ordonnée et doit être effectuée en présence d'un huissier notaire. Le procès verbal de destruction doit être transmis à l'office du thermalisme.

Article76 :

En cas d'infraction aux dispositions du présent cahier de charges et à la législation régissant le secteur les agents de l'Office du Thermalisme assermentés dresseront des procès verbaux d'infraction. Le directeur général de l'office peut mettre en demeure l'exploitant et l'invite à signer un engagement fixant les délais impartis pour lever les infractions constatées et définir les mesures à prendre pour la préservation du produit contre toute contamination.

Article77 :

Les agents assermentés de l'Office du Thermalisme constateront la levée des infractions conformément aux délais fixés. En cas de non lever de ces infractions, les procès verbaux d'infraction seront adressés directement au Ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui peut décider la suspension provisoire de l'activité de l'unité de conditionnement jusqu'à la levée des infractions constatées.

Article78 :

En cas d'urgence ou d'infraction grave touchant directement la santé du citoyen, le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat transmettra les procès verbaux d'infraction à la juridiction compétente et peut prendre les mesures préventives nécessaires à cet égard : saisie du produit ou retrait du produit du marché ou déclassement du produit et fermeture de l'unité de conditionnement jusqu'à jugement définitif par les tribunaux compétents. Sont considérés cas d'urgences ou infractions graves la contamination micro biologique ou physico-chimique du produit fini ou de la nappe alimentant l'unité de conditionnement d'eau ; la non-conformité du produit fini aux normes tunisiennes régissant le secteur et notamment la NT 09 33 ou la NT 09 83 essentiellement en matière de composition et de qualité, et des contaminants ; le conditionnement d'une eau autre que celle qui a été autorisée par l'Office du Thermalisme.

Article79:

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance de toutes les dispositions du présent cahier de charges et s'engage au respect et à l'application de toutes les recommandations et exigences qui y sont mentionnées.

Tunis le.....

Lu et approuvé
L'Exploitant/Concessionnaire

Le Directeur Général
De l'Office du Thermalisme

ANNEXE I
FICHE DE PROMOTEUR

NOM ET PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ETAT CIVIL :

NATIONALITE :

PROFESSION :

PARTICIPATION DANS D'AUTRES AFFAIRES :

ADRESSE :

PATRIMOINE :

ENVISAGEZ-VOUS LA CREATION D'UNE SOCIETE ?

SI OUI, SOUS QUELLE FORME JURIDIQUE ?

ETES-VOUS PROPRIETAIRE DU TERRAIN SUR LEQUEL VOUS
ENVISAGEZ DE REALISER VOTRE PROJET ?

LIEU D'IMPLANTATION :

COUT ET MODE DE FINANCEMENT :

CAPITAUX QUE VOUS ENVISAGEZ MOBILISER POUR CE PROJET

*Montant :

* Origine :

MOTIVATIONS POUR LE SECTEUR :

.....

Fait à le
Signature

ANNEXE II

Procédure pour la Réalisation D'une Etude Hydrogéologique

*** * ***

Rapport Hydrogéologique Détaillé

1°/- Situation du Captage :

- Gouvernorat Commune ou Délégation –Lieu dit
- Coordonnées géographiques-Altitude
- Description de la situation géographique et morphologique et de l'environnement naturel

Figures et Annexes :

- Situation sur extrait de carte topographique (la plus grande échelle possible)

2°/- Information Générales sur l'Exploitation de l'Eau :

- Maître de l'ouvrage
- Gestionnaire
- Besoins en eau annuels et maximum journalier
- Autres captages existants et ressources correspondantes

3°/- Caractéristiques Techniques du Captage :

- Date de réalisation de l'ouvrage
- Type de captage :description du captage
- Résultats des essais de débits des forages ou mesures de débit pour une source
- Equipements et mode d'exploitation : débits d'exploitation journalier moyen et maximum

Figure et annexes :

- Coupe et plan technique

4°/- Géologie et Pédologie :

- Référence de la carte géologique
- Données géologiques et lithologiques du secteur concerné et des aquifères
- Nature, épaisseur, extension et perméabilité du recouvrement et données pédologiques.

Figures et annexes :

- Coupe géologique et lithologiques des terrains traversés par l'ouvrage.

5° - Hydrogéologie :

- Nature de l'aquifère capté-Système aquifère concerné.
- Type de nappe-Type de perméabilité.
- Toit, mur et épaisseur de la nappe.
- Profondeur de la surface piézométrique et fluctuations annuelles.
- Limites du bassin d'alimentation des eaux souterraines.
- Relations éventuelles avec les de surface (cours d'eau, plans d'eau).
- Evaluation du colmatage des berges.
- Piézométrie-vitesse et sens d'écoulement.
- Résultats de traçages.
- Caractéristiques hydrodynamique-Résultats des pompages d'essai.
- Zone d'appel et zone d'influence du forage.
- Zone d'alimentation de la source.

Figure et annexes :

- Cartes piézométriques, résultats de traçage, carte d'isochrones, tableaux et graphiques de pompage d'essai.

6°/- Qualité de l'Eau :

- Résultats des analyses, chimiques et bactériologiques des eaux captées.
- Pour ouvrage ancien ou source : résultats dans le temps et commentaires éventuels sur les variations.
- Pour ouvrage nouveau : au minimum deux analyses complètes en fin des travaux de captage et avant mise en service.
- Prescription des fréquences d'analyses et des éléments particuliers à contrôler.

- En cas de qualité moyenne ou mauvaise, indiquer les causes probables de pollution.

Figure ou annexes :

- Tableaux bruts ou récapitulatifs des analyses, et graphiques de variations.

7°/- Environnement et Vulnérabilité :

- Description de l'environnement -Recensement des sources de pollution potentielles permanentes ou périodiques, actuelles et historiques.
- Evaluation des risques de pollution accidentelle.
- Résultats de traçages.
- Commentaire sur la vulnérabilité du captage compte tenu des caractéristiques de l'aquifère de sa protection et des sources de pollution recensées.

Figures et annexes :

Carte des points de pollution potentielle ou certaine – liste des point et nature du risque.

8°/- Délimitation des Périmètres de Protection :

- Caractéristiques principales des périmètres de protection immédiate rapprochée (par satellite éventuellement) et éloignée.
- Dimensions – surfaces – limites.
- N° des parcelles concernées par les périmètres de protection immédiate et rapprochée.
- Pour chaque périmètre : critères pris en compte et méthode utilisée pour leur délimitation.

Figure et annexes :

- Périmètres de protection immédiate et rapprochée à l'échelle 1/100e.
- Périmètres de protection éloignée sur extrait de carte topographique à 1 25.000° ou bien la plus grande échelle disponible.

Les limites doivent correspondre autant que possible à des limites planimétriques bien définies. (soit naturelles : cours d'eau, lisière de forêt... ; soit voies de communication :routes, canaux, voies ferrées,.....).

9°/- Prescription des Servitudes :

Il conviendra de séparer nettement dans deux chapitres différents et pour chaque type de périmètre de protection, les obligations liées à la réglementation générale sur la protection des eaux, des servitudes liées à la protection des captages.

a) Réglementations spécifiques à la protection du captage :

- Périmètre de protection immédiate : interdictions - réglementations – travaux de mise en conformité.
- Périmètre de protection rapprochée : interdictions – réglementations – travaux de mise en conformité.
- Périmètre de protection éloignée : réglementations – travaux de mise en conformité.

Les servitudes et travaux doivent être justifiés.

b) Réglementations générales liées à la protection des eaux souterraines :

- Périmètre de protection immédiate : interdictions – réglementations – travaux de mise en conformité.
- Périmètres de protection rapprochée : interdictions réglementations – travaux de mise en conformité.

Bien distinguer la situation présente des activités et des installations et la situation à venir.

Dans tous les cas l'utilisation d'un tableau exhaustif coché, en fonction des servitudes proposées, est à prescrire car d'une part, il peut prêter à contestation, d'autre part, il pourrait faire courir le risque d'indemnisations injustifiées.

10°/- Réseau de contrôle et d'alerte :

Dans le périmètre de protection rapproché du captage :

- Proposition de choix ou de réalisation de forages d'alerte à la pollution.
- Indication des fréquences de prélèvement et nature des analyses.

A l'aplomb d'installations classées :

- désignation de la ou des installations à surveiller.
- Fréquence des prélèvements et nature des analyses.

Figures et annexes :

Situation des points de contrôle et établissement concernés.

11°/- Avis de l'Hydrogéologue réalisant l'étude :

Conclusion du rapport

Avis favorable pour mise en exploitation de l'ouvrage avec réserves éventuelles ou avis défavorable sur la mise en exploitation ou sur les possibilités de protection, avec justification.

Eventuellement, avertissement du maître d'ouvrage sur la nécessité de mettre en place un réseau d'alerte, un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle, et / ou de recherches des ressources de substitution.

ANNEXE III

Procédure à suivre pour la détermination des indications thérapeutiques d'une eau minérale naturelle

I- Site et aperçu géologique :

- a)- Cadre géographique : Etude du relief, éléments de climatologie (la température, la pluviométrie..).
- b)- Structure et genèse géologique : stratigraphie, cycle orogénique (période prè-orogénique, phase dépliant, phase post-orogénique).
- c)- Emergence.

II- Caractéristiques physico-chimiques :

- a)- Caractéristiques organoleptiques (Aspect, couleur, odeur, saveur).
- b)- Détermination physique : débit, résistivité, température à l'émergence, réaction pH, Radio activité, dh, résidu sec, rH (potentiel Red-ox)
- c)- Analyses chimiques : (éléments majeurs, éléments mineurs, éléments non ionisés).
- d)- Analyses microbiologiques.
- e)- Etude de vieillissement de l'eau (constatation après 10 jours, 20 jours, 30 jours, 2 mois).

III – Exploitation :

- a)- Le captage (descriptif et état des périmètres de protection).
- b)- Hygiène de la source (Nappe, griffon, canalisation, usine d'embouteillage, stockage).
- c)- Commercialisation (embouteillage, distribution).

IV- Vertus curatives :

- a)- Notions traditionnelles ou classiques
- b)- Notions modernes selon les résultats des analyses chimiques.

V- Les actions de l'eau sur le métabolisme (études comparatives et cliniques) :

- a)- Références de base (recherches et travaux effectués sur des eaux similaires).
- b)- Expérimentations cliniques personnelles
 - 1)- Les conditions d'études
 - 2)- Choix des malades (sexe, âge, nature de la maladie)
 - 3)- Conduite de la cure (délais de 21 jours, posologie, techniques de contrôle et de surveillance de la cure).
 - 4)- Résultats de la cure (protocole d'appréciation, étude analytique, étude systématique).
- c)- Mécanismes d'action de cette eau selon les composantes chimiques.

VI- Conclusion :

Détermination des principales indications thérapeutiques de cette eau et des contre-indications.

**MINISTRE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2004-572 du 9 mars 2004, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de communication et du transport,

Vu le protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929, ratifié par la loi n° 62-66 du 17 décembre 1962,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999,

Vu le décret n° 74-864 du 11 septembre 1974, relatif à la fixation du coût de la protection météorologique pour la navigation aérienne et notamment son article 5,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, relatif aux redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-1326 du 24 juillet 1995,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, relatif à l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2001-1400 du 7 juin 2001, relatif à l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, des finances et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est renouvelée, pendant une période de cinq années à partir du 1^{er} janvier 2004, l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs, du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne prévues par le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993 susvisé, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et se rapportant à ce qui suit :

- l'atterrissage,
- l'usage du balisage lumineux,
- l'usage des installations et des services de route de la navigation aérienne,
- le stationnement,
- l'embarquement et à la sécurité.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, des finances, du commerce et des technologies de communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-573 du 9 mars 2004, portant prorogation de la période accordée aux opérateurs de réseaux publics des télécommunications pour calculer les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sur la base des coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, telle que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs et notamment son article 12,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est prorogée de trois ans, la période prévue à l'article 12 du décret susvisé n° 2001-831 du 14 avril 2001, accordée aux opérateurs de réseaux publics des télécommunications pour calculer les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sur la base des coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.

Art. 2. - Le ministre des technologies de la communication et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-574 du 9 mars 2004, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment l'article 10 (bis),

Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999, le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 2000-1230 du 5 juin 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-422 du 14 février 2002, fixant l'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les emplois fonctionnels de directeur central, de chef de département, de directeur, de chef de division et de chef de service sont attribués par décision du président-directeur général sur proposition du chef hiérarchique, et ce, dans les conditions suivantes :

A - L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

B - Le dossier du candidat ne doit pas comporter des sanctions de deuxième degré tant que celles-ci n'ont pas été annulées.

C - Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après pour l'exercice de l'emploi fonctionnel en question et être parmi le personnel commissionné :

Emploi fonctionnel	Conditions
Chef de service	Le candidat doit être : 1. titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté au moins égale à 1 an dans la société, 2. ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté au moins égale à 5 ans dans la société, 3. ou titulaire d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et être placé à la catégorie V appartenant au collège "cadres moyens" depuis au moins 3 ans et justifier d'une ancienneté générale au moins égale à 12 ans dans la société, 4. ou titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et être placé à la catégorie V appartenant au collège "cadres moyens" depuis au moins 5 ans et ayant poursuivi au moins un cycle de formation et justifier d'une ancienneté générale au moins égale à 20 ans dans la société.

Emploi fonctionnel	Conditions
Chef de division	Le candidat doit être : 1. titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté au moins égale à 5 ans dans la société ou avoir exercé la fonction de chef de service pendant au moins 4 ans, 2. ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté au moins égale à 8 ans dans la société ou avoir exercé la fonction de chef de Service pendant au moins 4 ans, 3. ou titulaire d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de Service pendant au moins 5 ans et ayant poursuivi au moins un cycle de formation et justifier d'une ancienneté générale au moins égale à 18 ans dans la société.
Directeur	Le candidat doit être : 1. titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté au moins égale à 9 ans dans la société et avoir exercé la fonction de chef de division pendant au moins 4 ans ou avoir exercé la fonction de chef de service pendant au moins 8 ans, 2. ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté au moins égale à 11 ans dans la société et avoir exercé la fonction de chef de division pendant au moins 4 ans ou avoir exercé la fonction de chef de service pendant au moins 8 ans,
Chef de département	Le candidat doit être : 1. titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur pendant au moins 3 ans, 2. ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur pendant au moins 3 ans.
Directeur central	Le candidat doit être : 1. titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de département pendant au moins 2 ans, 2. ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de département pendant au moins 2 ans.

Art. 2. - Les agents publics détachés ou intégrés à la Société sont soumis aux mêmes conditions citées à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - La période de stage est comprise dans l'ancienneté requise pour l'accès à un emploi fonctionnel.

Art. 4. - Les périodes exercées en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les agents chargés des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel qu'ils occupent, et ce, conformément aux dispositions en vigueur.

En outre, les directeurs centraux, les chefs de département, les directeurs, peuvent bénéficier, sur décision du président directeur général :

* d'une voiture de fonction et d'un quota de carburant par mois : directeur central 350 litres, chef de département 300 litres, directeur 200 litres, dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique forfaitaire est suspendu,

* ou d'un quota de carburant par mois : directeur central 350 litres, chef de département 300 litres, directeur 200 litres, dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique forfaitaire est maintenu.

Art. 6. - Le retrait des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret intervient par décision du président-directeur général sur proposition motivée du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations formulées par l'agent en question.

Art. 7. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages relatifs à ces emplois.

Toutefois, l'intéressé peut, par décision du président-directeur général et dans le cas où il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, conserver les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année à condition que :

* le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par la suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave,

* l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux années au moins.

Art. 8. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article premier du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise afférente à l'emploi ou à la fonction dans la Société est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une période n'excédant pas une année renouvelable une seule fois. L'octroi et le renouvellement de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du président-directeur général.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de tous les indemnités et avantages afférents à cet emploi conformément aux dispositions appliquées aux agents de la Société.

Art. 9. - Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 10. - Le candidat à l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint doit avoir exercé les fonctions de directeur central pendant au moins deux (2) ans.

En outre, il doit justifier d'un haut niveau de formation générale et avoir une expérience suffisante lui permettant de superviser la gestion de l'ensemble des domaines d'activité de la société.

Art. 11. - Le directeur général adjoint est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président-directeur général après approbation des autorités de tutelle conformément à la réglementation en vigueur. Il bénéficie, outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages afférents à sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur général adjoint bénéficie, en outre, d'une voiture de fonction et d'un quota de quatre cent (400) litres de carburant par mois. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique forfaitaire est suspendu.

Art. 12. - La mise fin aux fonctions de directeur général adjoint intervient par décision du conseil d'administration sur proposition du président-directeur général après approbation des autorités de tutelle.

Toutefois, l'intéressé continue à bénéficier, sauf nomination dans un autre emploi fonctionnel, de l'ensemble de sa rémunération mensuelle ainsi que ses indemnités et avantages afférents à son précédent emploi fonctionnel, et ce, pendant une année.

Art. 13. - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret conservent leur fonction, nonobstant les conditions visées à l'article premier du présent décret.

Art. 14. - Les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-575 du 10 mars 2004.

Madame Sonia Gharsallah épouse Boukthir, inspecteur des communications, est chargé des fonctions de sous-directeur au bureau chargé du système opérationnel de secours communications, de la sécurité et de la permanence au ministère des technologies de la communication et du transport.

Par décret n° 2004-576 du 10 mars 2004.

Madame Monia Jabeur épouse Khalfallah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des études stratégiques à la direction des techniques des télécommunications à la direction générale des techniques des communications au ministère des technologies de la communication et du transport.

Par décret n° 2004-577 du 10 mars 2004.

Monsieur Ezzedine El Andoulsi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des moyens généraux à l'institut national de la météorologie relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

Par décret n° 2004-578 du 10 mars 2004.

Madame Monia Daoud épouse Laâtiri, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service du personnel et de la formation à l'institut national de la météorologie relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 10 mars 2004.

Le conseil national de la femme et de la famille se compose comme suit :

- la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance ou son représentant : président,
- Madame Jaouida Kastli : représentante du ministre du tourisme et de l'artisanat,
- Madame Raoudha Lajmi Achour : représentante du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
- Madame Faiza Sabbegh Riden : représentante du ministre des affaires étrangères,
- Madame Aicha Haffouz Bachraoui : représentante du ministre de l'intérieur et du développement local,
- Madame Ferida Ben Yahia : représentante du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- Madame Radhia Helouani Chebbi : représentante du ministre des technologies de la communication et du transport,
- Madame Mamia Kaânich : représentante du ministre du commerce,
- Monsieur Mohamed Raouf Yaïich : représentant du ministre des affaires religieuses,
- Madame Hassiba El Arbi : représentante du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
- Madame Aicha Naïfer : représentante du ministre de l'industrie et de l'énergie,

- Madame Cherifa Smaoui : représentante du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
 - Madame Fatma Tarhouni : représentante du ministre de l'éducation et de la formation,
 - Madame Faten Ghattas : représentante du ministre des sports,
 - Madame Alia Mahjoub Zarrouk : représentante du ministre de la santé publique,
 - Madame Emna Arifa : représentante du ministre de l'emploi,
 - Madame Amel Sammoud Khemeri : représentante du ministre du développement et de la coopération internationale,
 - Madame Fatma Arbi : représentante du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
 - Madame Latifa Matri Deimi : représentante du secrétaire de l'Etat auprès du Premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,
 - Monsieur Habib Fourati : représentant du directeur général de l'institut national des statistiques,
 - Madame Nabiha Gheddena : directrice générale de l'office national de la famille et de la population,
 - Madame Aicha Daldoul : représentante du directeur général de l'office des Tunisiens à l'étranger,
 - Madame Saida Rahmouni : directrice générale du centre de recherches, d'études, de documentation et de l'information sur la femme,
 - Madame Aziza Htira : présidente de l'union nationale de la femme tunisienne,
 - Madame Saiida Agrebi : présidente de l'association tunisienne des mères,
 - Monsieur Rachid Ben Ayed : président de l'association pour la promotion de l'emploi et du logement,
 - Madame Om Kolthoum Ben Hsine : présidente de l'association femme et sciences,
 - Monsieur Béchir Kraiem : représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,
 - Madame Rachida Jammeli : représentante de l'organisation de la défense du consommateur,
 - Madame Houda Ben Youssef : représentante de la chambre nationale des femmes chefs d'entreprise,
 - Madame Moufida Azzebi : représentante de scouts tunisiens,
 - Madame Mongia Zbidi : représentante de l'union générale tunisienne du travail,
 - Madame Monia Ben Amor : représentante de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.
- Personnes choisies pour leur compétence dans les affaires de la femme et de la famille :
- Madame Afifa Salah,
 - Madame Jalila Ben Amor,
 - Monsieur Kamel Omrane,
 - Madame Mounira Elloumi Ben Fadhloun,
 - Madame Nafla Dhahab,
 - Monsieur Salaheddine Ben Fraj,
 - Madame Raoudha Allouini Blich.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-579 du 9 mars 2004.

Monsieur Habib Ben Younès est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à compter du 26 mars 2003.

Par décret n° 2004-580 du 9 mars 2004.

Monsieur Mohamed El Beji Ben Mami est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à compter du 7 octobre 2003.

Par décret n° 2004-581 du 9 mars 2004.

Monsieur Sadok Ben Baâziz est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à compter du 13 octobre 2003.

Par décret n° 2004-582 du 9 mars 2004.

Monsieur Khaled Ben Romdhane est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à compter du 7 octobre 2003.

Par décret n° 2004-583 du 9 mars 2004.

Monsieur Abdelhakim Slama est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à compter du 7 octobre 2003.

Par décret n° 2004-584 du 9 mars 2004.

Monsieur Ahmed Ferjaoui est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à compter du 13 octobre 2003.

Par décret n° 2004-585 du 9 mars 2004.

Madame Mériem Kheireddine Gharbi, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de sous-directeur des études, de la communication et de l'investissement à la direction des études et de la promotion de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-586 du 9 mars 2004.

Monsieur Khaled Azek, conseiller culturel, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de l'évaluation à la direction des institutions de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-587 du 9 mars 2004.

Monsieur Mahmoud Faouzi Hamed, conseiller culturel, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des maisons de culture à la direction des institutions de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-588 du 9 mars 2004.

Madame Mounira Ben Hlima épouse Bchini, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de la programmation à la direction des institutions de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-589 du 9 mars 2004.

Monsieur Chaker Chikhi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture, à la jeunesse et aux loisirs au gouvernement de Manouba.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-590 du 9 mars 2004.

Le docteur Ghorbel Abdeljabbar, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (service de gastro-entérologie).

Par décret n° 2004-591 du 9 mars 2004.

Le docteur Kchaou Mohamed Salah, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax (service de radiologie).

Par décret n° 2004-592 du 9 mars 2004.

Le docteur Dammek Jamel, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de médecine communautaire et d'épidémiologie).

Par décret n° 2004-593 du 9 mars 2004.

Le docteur Ben Abid Jouda, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire au complexe sanitaire de Djebel El Oust (service d'écoute, de prévention et de traitement "l'Espoir").

Par décret n° 2004-594 du 9 mars 2004.

Le docteur Sboui Hassen, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service de néo-natologie).

Par décret n° 2004-595 du 9 mars 2004.

Le docteur Amri Emna épouse Chebil, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Gafsa (service d'ophtalmologie).

Par décret n° 2004-596 du 9 mars 2004.

Le docteur Khalfaoui Moncef, médecin des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service de médecine).

Par décret n° 2004-597 du 9 mars 2004.

Le docteur Hedhili Abderrazak, médecin des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service de radiologie).

Par décret n° 2004-598 du 9 mars 2004.

Madame Karima Khédher épouse Tannoubi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la tutelle à la direction de la tutelle des hôpitaux au ministère de la santé publique.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-599 du 9 mars 2004.

Monsieur Chaouch Abderrazak, médecin spécialiste principal de la santé publique, chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} mai 2004.

Par décret n° 2004-600 du 9 mars 2004.

Le docteur Skandrani Leila, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargée des fonctions de chef de service à l'institut national de neurologie de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} mai 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-601 du 10 mars 2004.

Monsieur Mohamed El Hédi Bdiri, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de directeur du centre pilote d'observation des mineurs.

En application des dispositions de l'article premier (nouveau) du décret n° 93-1600 du 26 juillet 1993, tel que modifié par le décret n° 95-1730 du 25 septembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-602 du 10 mars 2004.

Madame Naïma Guetat épouse Mahfoudh, administrateur du service social, est chargée des fonctions de directeur du centre de défense et d'intégration sociales de Sfax.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-603 du 10 mars 2004.

Madame Hajer Ben Gamra épouse Sebeï, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Siliana.

Par décret n° 2004-604 du 10 mars 2004.

Monsieur Houcine Ibn Saoud, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et d'intégration sociales de Gabès.

Par décret n° 2004-605 du 10 mars 2004.

Monsieur Sofiane Ben Yacoub, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service au bureau des affaires régionales et des établissements sous-tutelle au ministère des affaires sociales et de la solidarité.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-606 du 9 mars 2004.

Monsieur Omrane Boukhari, inspecteur général de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur général des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-607 du 9 mars 2004.

Monsieur Mohamed Ben Ahmed, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif et financier à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-608 du 9 mars 2004.

Monsieur Abdelkarim Slama, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif et financier à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation et de la formation.

INDEMNITE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Par décret n° 2004-609 du 9 mars 2004.

L'indemnité de gestion administrative et financière est attribuée à Madame Radhia Rekik épouse Tayaâ, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-610 du 9 mars 2004.

L'indemnité de gestion administrative et financière est attribuée à Monsieur Béchir Bhar, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-611 du 9 mars 2004.

Monsieur Ismaïl Khelil, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université de Tunis El Manar.

En application des dispositions de l'article 16 (nouveau) du décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2004-612 du 9 mars 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Ammar Belmabrouk, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur du personnel enseignant à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2004-613 du 9 mars 2004.

Monsieur Lotfi Chebbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Par décret n° 2004-614 du 9 mars 2004.

Monsieur Mohamed Sakouhi, technologue, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Jendouba, à compter du 25 décembre 2003.

Par décret n° 2004-615 du 9 mars 2004.

Madame Wided Lejouad épouse Chaâri, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école nationale des sciences de l'informatique.

Par décret n° 2004-616 du 9 mars 2004.

Monsieur Mokhtar Khlass, technologue, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des études technologiques de Radès.

Par décret n° 2004-617 du 9 mars 2004.

Monsieur Hafedh Ben Zina, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès.

Par décret n° 2004-618 du 9 mars 2004.

Monsieur Mokhtar Kouki, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur-adjoint à l'école supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information.

Par décret n° 2004-619 du 9 mars 2004.

Monsieur Mohamed El Gazzah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté des sciences, mathématiques, physiques et naturelles.

Par décret n° 2004-620 du 9 mars 2004.

Monsieur Abderraouf Ben Fkih Mabrouk, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la recherche développement à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie).

Par décret n° 2004-621 du 9 mars 2004.

Monsieur Fethi Boussif, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Kebili.

Par décret n° 2004-622 du 9 mars 2004.

Monsieur Mohamed Ben Bouslah, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues de Tunis.

Par décret n° 2004-623 du 9 mars 2004.

Madame Fatma Ben Amor épouse Ktari, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax.

Par décret n° 2004-624 du 9 mars 2004.

Monsieur Jamel Kolsi, analyste central, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de gestion industrielle de Sfax.

Par décret n° 2004-625 du 9 mars 2004.

Monsieur Chokri Akremi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire cité Ezzouhour.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-626 du 9 mars 2004.

Monsieur Hassine Bourigua, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à kairouan.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-627 du 9 mars 2004.

Monsieur Kamel Rajhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Ibn Mandhour à Radès.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-628 du 9 mars 2004.

Monsieur Boubaker Ferjaoui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Mustapha Kraief à Zaghuan.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-629 du 9 mars 2004.

Monsieur Habib Charfi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire 5 septembre 1934 à Moknine.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-630 du 9 mars 2004.

Madame Noura Zrelli épouse Brahem, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-631 du 9 mars 2004.

Mademoiselle Jalila Sassi, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit, des sciences économiques et politiques de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-632 du 9 mars 2004.

Madame Monia Karmani épouse Douma, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de gestion de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-633 du 9 mars 2004.

Monsieur Ameer Ajmi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de l'informatique et des nouvelles techniques à la sous-direction des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université du Centre.

Par décret n° 2004-634 du 9 mars 2004.

Monsieur Radhouane Nahari, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan.

Par décret n° 2004-635 du 9 mars 2004.

Monsieur Anouar Makhtoumi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des beaux arts de Sousse.

Par décret n° 2004-636 du 9 mars 2004.

Monsieur Hassen Mzali, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en méthodes quantitatives à l'institut des hautes études commerciales, à compter du 18 novembre 2003.

Par décret n° 2004-637 du 9 mars 2004.

Monsieur Ali Ferchichi est nommé professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut des régions arides relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 26 mars 2003.

Par décret n° 2004-638 du 9 mars 2004.

Monsieur Hafedh Belghith, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en génie biologique au centre de biotechnologie de Sfax à compter du 29 septembre 2003.